

Curtea de Apel Chişinău и Curtea Supremă de Justiție,

на румынском и английском, связанных с ключевыми Dosarului nr. 1-568/98, мотивировкой инициированного поиска по логике дела Alexandr(a) Sandu, и с ключевым акцентом:

Dosarul nr. 1-568/98 a fost autentificat exclusiv de Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în formă olografă, în limba română; judecătoarea Grigoraş nu a dispus obținerea lui, bazându-se aparent pe buna-credință a judecătorului Stambol și pe existența unui text tipărit care, în realitate, reprezenta doar traducerea în limba rusă realizată pentru prima dată la începutul anului 2021.

Формат сделан так, чтобы каждый блок можно было копировать целиком.

RO TEXT – PENTRU COPIERE

CĂTRE:

Curtea de Apel Chişinău

Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova

OBIECT:

Constatarea nulității absolute a urmăririi penale și a actelor judiciare subsecvente, în temeiul încălcării normelor imperative de drept internațional (jus cogens), precum și clarificarea situației juridice a Dosarului nr. 1-568/98

SUBSEMNATUL,

ALEXEI MACERET, A©tor, victimă a torturii constatate prin hotărâre judecătorească definitivă,

EXPUN URMĂTOARELE:

1. Despre rolul central al Dosarului nr. 1-568/98

Dosarul penal nr. 1-568/98, soluționat la 13.10.1998, reprezintă un act de jurisdicție cu valoare preconstituțională și internațională, prin care a fost stabilit în mod expres faptul torturii aplicate subsemnatului. Acest fapt are valoare prejudicială absolută și activează norma imperativă *jus cogens* privind interzicerea torturii.

2. Forma autentică a hotărârii

Hotărârea în Dosarul nr. 1-568/98 a fost:

- autenticată exclusiv de Judecătoria Chișinău, sediul Centru;
- redactată în formă olografă,
- în limba română, limba de stat.

Nu a existat, până în anul 2021, niciun text tipărit autentic al hotărârii în sens juridic deplin.

3. Despre traducerea din 2021 și confuzia procedurală

Textul tipărit utilizat ulterior de instanțe nu reprezintă hotărârea originală, ci o traducere în limba rusă, realizată pentru prima dată la începutul anului 2021, la solicitarea victimei.

Această traducere:

- nu poate substitui originalul olograf în limba de stat;
- nu poate produce efecte juridice autonome;
- nu poate servi drept bază pentru ignorarea sau neutralizarea efectului prejudicial al hotărârii din 1998.

4. Omiterea judecătorei Grigoraș

Deși Dosarul nr. 1-568/98 a devenit obiect al examinării cu efecte dispozitive,

judecătoria Grigoraș:

- nu a dispus obținerea hotărârii autentice olografe;

- nu a solicitat originalul în limba română de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru;
- bazându-se, în mod vădit, pe presupusa bună-credință a judecătorului Stambol și pe existența unui text tipărit care, în realitate, era doar o traducere tardivă.

Această omisiune a condus la neactualizarea juridică a faptului de tortură în lanțul ulterior de acte judiciare.

5. Motivarea inițierii căutării – paralela cu cauza Sandu

În logica jurisprudențială aplicată în cauza Alexandru Sandu, instanța este obligată să inițieze din oficiu verificarea existenței și conținutului actelor cu valoare prejudicială absolută, atunci când sunt invocate încălcări ale normelor jus cogens.

Refuzul sau omisiunea de a identifica și integra hotărârea autentică nr. 1-568/98 echivalează cu:

- negarea accesului efectiv la justiție;
- perpetuarea unei situații juridice nule ab initio;
- încălcarea obligațiilor erga omnes ale statului.

SOLICIT:

1. Constatarea faptului că Dosarul nr. 1-568/98 există juridic exclusiv în forma sa olografă, în limba română;
2. Constatarea caracterului eronat al utilizării exclusive a traducerii din 2021;
3. Recunoașterea efectului prejudicial absolut al hotărârii din 13.10.1998;
4. Anularea actelor judiciare subsecvente întemeiate pe probe obținute sub tortură;
5. Dispunerea măsurilor necesare pentru reabilitarea judiciară deplină a victimei.

LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE:

1. Hotărârea nr. 1-568/98 din 13.10.1998 – formă olografă, limba română; Confirmări oficiale ale Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) privind data și forma eliberării din 10.02.2022 ani ;
2. Traducerea în limba rusă din 11.02.2021;
3. Original nu lege la limba
4. Apostilele aferente hotărârii nr. 1-568/98;
5. Acte din dosarele nr. 272/03 și nr. 1-989/06;
6. Dovezi privind distrugerea dosarului și lipsa accesului anterior;
7. Alte documente relevante pentru reabilitare.

Cu respect, Alexei Maceret – A©tor

GB TEXT – FOR COPYING

TO:

Chişinău Court of Appeal

Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova

SUBJECT:

Declaration of absolute nullity of criminal prosecution due to violations of peremptory norms of international law (jus cogens) and clarification of the legal status of Case No. 1-568/98

I,

ALEXEI MACERET, Actor, victim of torture established by a final judicial decision,

STATE AS FOLLOWS:

1. Central role of Case No. 1-568/98

Criminal Case No. 1-568/98, decided on 13 October 1998, constitutes a judicial act of pre-constitutional and international relevance, which explicitly established the fact of torture against the applicant. This finding has absolute prejudicial effect and triggers the peremptory norm (jus cogens) prohibiting torture.

2. Authentic form of the decision

The decision in Case No. 1-568/98 was:

- authenticated exclusively by the Chişinău District Court, Centre Sector;

- drafted in handwritten (olographic) form;
- in Romanian, the state language.

Until 2021, no legally authentic typed version of the decision existed.

3. The 2021 translation and procedural distortion

The typed text later relied upon by courts does not represent the original decision, but merely a Russian translation, produced for the first time in early 2021, upon the victim's request.

This translation:

- cannot replace the original handwritten Romanian text;
- has no autonomous legal force;
- cannot neutralize or diminish the prejudicial effect of the 1998 judgment.

4. Omission by Judge Grigoraş

Although Case No. 1-568/98 became an object of proceedings with dispositive consequences,

Judge Grigoraş:

- did not order the retrieval of the authentic handwritten decision;
- did not request the Romanian original from the Centre Sector Court;
- apparently relied on the presumed good faith of Judge Stambol and on the existence of a typed text which, in fact, was only a late translation.

This omission prevented the proper legal activation of the torture finding.

5. Grounds for initiating the search – Sandu case logic

According to the jurisprudential logic applied in the Alexandru Sandu case, courts are obliged ex officio to identify and examine acts with absolute prejudicial value when violations of jus cogens are alleged.

Failure to do so amounts to:

- denial of effective access to justice;

- perpetuation of acts void ab initio;
- breach of the State's erga omnes obligations.

REQUESTS:

1. Acknowledge that Case No. 1-568/98 legally exists only in its handwritten Romanian form;
2. Declare the exclusive reliance on the 2021 translation legally erroneous;
3. Recognize the absolute prejudicial effect of the 13.10.1998 decision;
4. Annul all subsequent judicial acts based on evidence obtained under torture;
5. Order measures ensuring full judicial rehabilitation of the victim.

LIST OF ATTACHED DOCUMENTS:

1. Judgment No. 1-568/98 of 13.10.1998 – handwritten, Romanian;
2. Official confirmations from Chişinău Court (Centre Sector);
3. Russian translation dated 11.02.2021;
4. Apostilles related to Judgment No. 1-568/98;
5. Documents from cases No. 272/03 and No. 1-989/06;
6. Evidence of file destruction and lack of prior access;
7. Other relevant rehabilitation materials.

Respectfully,

Alexei Maceret – A©tor

DECIZIE

6 august 1997

Judecătoria sect. Centru

Judecător

Maciret Alexei Artur 1973 or. Chişinău

profesia - nu lucrează

antecedente penale - fără

domiciliat: str. G. Asachi 49 "b" ap. 23

or. Chişinău

C.P. Ciachir

s e c o n s t a t a t :

pe data de 05.08.1997 aproximativ pe la orele 20.00 pe str. G. Asachi 29 la oprirea de troleibuse fiind în stare de ebrietate Maciret se exprima cu cuvinte necenzurate la avertizări nu reacţionează, după ce a încălcat o bătaie cu un cunoscut de-şi său, astfel Maciret A.A. a comis o contravenţie administrativă prevăzută de art. 164 al. 1 CCA RM. Conform art. 269 p. 1 CCA RM Maciret Alexei Artur se, --

s e d i s p u n e :

amendă în mărime de cinci salarii minime în sumă de nouăzeci lei la costul statului 141974 Banca Socială Chişinău.

Hotărîrea cu drept de atac timp de 10 zile.

Judecător

dact: CV



C.P. Ciachir

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Ciubotaru Lorina
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 22-03-2022 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. CH3OF03S9Q7F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074286896

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074286896

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074286896

Dosarul nr. 1-568/98

Forma nr. 70

SENTINȚA

In numele Legii

13 octombrie 1998

orașul Chiriac
municipiul

Judecătoria raionului, municipiului Centru

Instanța compusă din:

Presedinte T. Burenco

Grefier Nicora O

Cu participarea:

procurorului, acuzatorului de stat Cimbir M.

avocatului (tilor) Canonenco V

a judecat în ședința de judecată publică
de invinuire secretă cauza penală

cu Dulce Victor Trigoze, născut la 14 februarie 1965 în satul Sinochi raionul Ungheni, moldovean, studii medii speciale angajat anterior în organele M. I. T. al M. I. domiciliat în Chiriac strada M. Spătaru 9/1 ap. 51, nu-i căsătorit divorțat anterior fără cauze penale, în război, răz. infracțional purvănite de art. 185 al 3 CP al. 1.

A constatat

Dulce V. Trigoze a fost angajat colaborator de poliție în funcție de inspector al poliției judiciare al CPJ Centru mun. Chiriac pe data de 17 iulie 1997 aflându-se în exercitiul funcției în cadrul grupului operativ reprezentat la ora 02.00 la intersecția străzilor Trinitate și M. Vorlova din Chiriac să apropie de cet. Alexeev de care stătea cu cet. Comandant S. și fără nici un temei depășindu-și atribuțiile de serviciu Hab. Cite prin legea R. M. cuprinsă la poliție "art. 14, 15, 16 care reglementează condițiile și liniile aplicării forței, mijloacele speciale și coranier de for. la lovire pe Alexeev M. cu

omatur în spur, apoi i-a aplicat cîteva lovituri
patul contondentului pe diferite părți
corpului.

În rezultatul acestor acțiuni lui
Dulceș i-au fost primite leziuni
morale și oare sub formă de echimoză
spate, edem la nas și excoarție la
membrul stîng care sînt calificate
ca leziuni corporale ușoare cu dereglare
pînă la o durată de 10 zile. Cei
mărturii i-au fost primite como-
cervale, plăci coarțite la bărbie,
coarțit și echimoză pe față, cap, gît,
spate, membrele superioare și infe-
riore care sînt calificate ca leziuni
corporale ușoare cu dereglare pînă
la 10 zile de durată.

Tot el Dulceș pe data de 18 august 1997
înc. colaborator de poliție în funcția de
șef al poliției județene la Comisar-
atul poliției + Centrul Chișinău. În Brașov
se află pe strada Bulgară 40 bînu-
indu-l neatențind pe cet. Năcșet A în
înc. a unei infracțiuni, depășind atri-
butele de serviciu, stabilite prin Legea
nr. 111 cu privire la poliție art. 14, 15, 16
are reglementată condițiile și limitele
aplicării forței, mijloacelor speciale și a
armelor de foc, i-a aplicat lui Năcșet A
multiple lovituri cu bastonul de cauciuc
pe diferite părți ale corpului pe care Năcșet
era legat de mâini și picioare la
spate, s-a aflat timp îndelungat în loc
se bîntuie la pod. În rezultatul acți-
unilor lui Dulceș, Năcșet A a fost
torturat și primite leziuni, plăgi și
echimoză pe umeri, spate, antebrațe
și gambe care sînt calificate ca leziuni
corporale ușoare.

La sedința judecătorească înculpatsu-
l a recunoscut vina parțial și a
explicat că pe data de 17 iulie 1997
se afla la serviciu în grupa operativă la

Comisarariatul de poliție și Centrul de detenție
și împreună cu inspectorul Simonț au primit
o informație că pe strada Tmașil un grup
de tineri se bat.

Împreună cu Simonț au ieșit la fața locului
și pe strada Tmașil au văzut cu str. Al. V. I. Iacim
lângă un bar erau un grup de băieți
tineri dintre care la păreroc erau doi se
băteau.

El Dulce V. a coborât din mașină cu auti
matul și l-a reținut pe unul din băieți
pe faimile Comisarului, în timpul
reținerii Comisarului a apucat de automat
și trăgea la el și în timpul ce la putea
păi-l ține pe Comisarului cu automatul
în bărbie, tot atunci inspectorul Simonț l-a
reținut pe al doilea băieț Alexeș și pe
care i-au adus la poliție și în privința
băieților a fost întocmit proces verbal
pe art 1745 CCA

Nu recunoaște că l-a bătut pe Comisarului
sau pe Alexeș în timpul reținerii.

Recunoaște numai una pe epirodile de
la 18 august 1997 în privința lui Măceret
și a explicat că pe data de 18 august 1997
avea o informație că Măceret A. a părăsit
un fost a unui apăsător de pudră.

A venit pe adresa lui Măceret A. l-a
reținut și l-a adus la Comisarariatul de
poliție, în sediul poliției pe strada Bul-
gară 40 recunoaște că l-a bătut pe
Măceret de cîteva ori cu bastonul din
camicie și pe cîtește în cele camicie.

Într-un alt caz nu recunoaște una pe epirodile
din 17 iulie 1997 în privința pătîmășilor

Alexeș și Comisarului totuși una lui se
dovedește prin denotările pătîmășilor.

Pătimășul Constantin s-a exprimat că pe
la de 17 iulie 1997 împreună cu Alexeev
alți băieți, au părăsit o zi de naștere
seara mai târziu mergeau spre casă pe
tracul Izmail colț cu str. Vorlovu și în timp
ce îmbrățișau cu Alexeev au observat
că s-a oprit o mașină și au coborât doi
polițiști unul din ei avea automat.
Cel cu automatul s-a apropiat de ei și
s-a lăsat pe Alexeev cu automatul în
apă și acela a căzut jos pe umăr poli-
țistul cu automatul s-a apropiat de el
și a început să-l lovească cu automatul
de barba, umeri și pe lângă mâini, atunci
el a fost nevoit să se apere și a apucat
automatul pe polițistul Dulceș
umăr, cu forța a fost dus la mașină
aducându-l la secția de poliție, în privința
și Alexeev au fost înfocuite procese-
rile pe art 1745 CCA înăi ei nu erau
ovați și a doua zi la judecătoria au fost
întâlniți.

Pătimășul Alexeev și-a exprimat că pe
la de 17 iulie 1997 împreună cu Constantin
alți băieți veneau de la o zi de
naștere unde au părăsit și mergeau pe
tracul Izmail. Ajunseser lângă strada
Vorlovu s-a oprit un automobil Volga
care au coborât doi polițiști unul
el Dulceș era cu automatul
Dulceș s-a apropiat de ei și fără
un motiv l-a lovit pe Alexeev
cu automatul în spate și el a căzut.
De umăr Dulceș s-a apropiat de
Constantin și a început să-l lovească
cu automatul iar Constantin s-a apărut
apoi

Al doilea politist Simon nu i-a bătut³ numai a ajutat să-l urce pe Constantin în mașină, pe urmă el ~~Alexeev~~ M. s-a urcat în mașină după Constantin și au plecat la poliție unde în prezența lor au fost întocmite procese verbale pe art 1745 CCA înca a doua zi au fost actități la judecată.

Martorul Simon T. a explicat că pe data de 17 iulie 1997 împreună cu Dulce²⁵⁰ se aflau la serviciu la Comisariatul de poliție Centru și peora au primit o informație că pe strada Trucit un grup de băieți fac gălăgie.

El cu Dulce cu autoturismul Volga au venit pe str. Trucit călțându-l, M. Varlaam unde au observat un grup de băieți care parcă se jucau de mâini.

Dulce V a coborât primul din mașină cu autoturismul și l-a reținut pe Constantin iar Constantin apucase de autoturism și se jucau iar el l-a reținut pe Alexeev, l-au urcat pe Constantin în autoturism pe urmă și Alexeev M. a urcat în autoturism și i-au adus la secția de poliție unde au întocmit procese verbale.

Martorul Simon a declarat că nu a observat când Dulce V l-a lovit pe Alexeev sau pe Constantin cu autoturismul.

Martorul Crijanovici T. a explicat că pe data de 17 iulie 1997 era în grupa de serviciu la Comisariatul de Poliție Centru

pe la orele 02 noaptea Dulce V. și Simon T
au adus la poliție pe Alexeev și Comar-
an care erau puși în stare de ebri-
tate, în privința lor au fost înlocuite
roșele verbale respective și trimise
în judecată, n-a observat ca Dulce să
reacție pe reamul din băieți.

Martorul Potenco R. a explicat că pe
data de 17 iulie 1997 lucra în Barul „Moray”
într-o încălțăminte și a observat că era în
grup de tineri în încălțăminte băieți.
La un moment s-a auzit o mașină din
care au coborât două persoane unul din
care a luat un altul o roșie din
mașină.

Dulce cu autoturismul L-a condus pe
Alexeev în spate și a ceda a căruș pe
mașină Dulce a început să-l lovească pe
întreaga cu autoturismul pe mâini
sub bărbie iar Comartan cu capul
condus de ștela bătăliei din geam pe
ce au strigat.

Apoi pe Comartan l-au urcat în mașină
și Alexeev singur s-a urcat în mașină
și Comartan și au plecat.

Martorul explică că Alexeev cu Comar-
an se învârtăeau și nici de cum nu se băteau.
Exact așa explicativ a declarat martorul
Alexeev L. care a fost împreună cu Alexeev
Comartan la fața locului pe strada
mașină și martorul Hrebilăși Ruslan care
se l-a fost de față.

Păsimaruț Maceret nu s-a prezentat la
tribuna judecătorească întâi și a înaintat o cerere
judecătorească prin care roșea să fie
numit dovadă în lipsa lui, deoarece

judectara a dat citire depozitilor pătmarilor
maiores date la anchetă preliminară⁴
(f.d. 68-70) din care reiese că pe data de 1^{er}
august 1947 acasă la domiciliu s'au găsit
reținut de căpitanele Dulce V. care zicea
că s'a furat un aparat de radiu și cum
că acest aparat l-a furat Maiores.

Dulce V. l-a adus pe el la poliție
pe strada Bulgară 40 unde în birou
i-a legat mâinile și picioarele la spate
pe urmă l-a lovit de mai multe ori
cu un baston din caieșne pe toate părțile
și spate și picioare și să declare că
a furat acel aparat și el Maiores a
fost nevoit să scrie așa o declarație.

Sa f'et au f'et date citirii depozitilor
martorilor Maiores care motivat nu putea
să se prezinte la secunda judecătorească
(f.d. 112) din care reiese că pe data de 1 august
1947 nepotul lui Maiores a fost reținut
de către căpitanele Dulce V. și l-a adus
la poliția de poliție unde Dulce V. l-a
bătut pe Maiores cu un baston din
caieșne că i-au rămas și semne pe
corp.

Sa f'et una lui Dulce V. este dove-
dită și prin actele de exportare medico-
legală (f.d. 81, 82-83, 87) din care este
evident că pătmarii au primit leziunile
corporale în urma actunilor lui Dulce V.

Așadar audind explicațiile inculpatului
depozitile pătmarilor și a martorilor, studi-
ind materialele din dosarul penal judeca-
ta consideră că una inculpatului

este stabilită pe deplin și califică acțiunile lui în baza art. 185 al 3 CP al R.M. ca epărire a atribuțiilor de serviciu motivate de acte de violență, acțiuni de tortură, care generează demnitatea personală a părții vătămate săvârșite în mod repetat.

La momentul aplicării formei și mărții de pedeapsă pentru inculpat judecata ține cont de circumstanțele atenuante care din fapte anterioare nu au fost judecate, și este sincer în cele ce urmează.

Circumstanța agravantă este săvârșirea infracțiunii prin bătăuarea părții vătămate.

Judecata ține cont și de faptul că în urma acțiunilor lui nu s-a produs o răni gravă, deoarece judecata a luat în considerare că pentru infracțiunea săvârșită inculpatului i-a fost necesar să i se pună o pedeapsă condiționată la privarea de libertate cu privarea de drept de a colabora în organele Ministerului Afacerilor Interne.

În baza celor expuse și conform art. 477 CP al R.M. judecata
A Hotărât:

A. l. recunoaște pe Dulce Victor Tigoreleșcu în săvârșirea infracțiunii prevăzute art. 185 al 3 CP al R.M. și aplică pedeapsa bază acestei legi 5 (cinci) ani de libertate cu privarea de drept de a colabora în organele Ministerului Afacerilor Interne al R.M. pe un termen de ani.

În conformitate cu art. 43 CP al R.M. pedeapsa sub formă de privare de libertate este executată prin reținuța dată lui.

Dulce Victor Gigore a-î o recerşi condiţio-
nata pe un termen de un an.

În măsura preventivă în pînă la cînd Dulce
Victor a-î lăsa obligaţiunea în scris de
a nu părăsi localitatea de domiciliu.

Sentinţa cu drept de apel la Tribunalul
Chişinău în termen de 10 zile.

Judecător: *[Signature]*



Copia corespunde originalului.

Irrevocabilă la data de 26.10.1998

Judecător
Specialist

[Signature] M. Sara

Dosarul nr. 1-568/98

SENTINȚA

În numele Legii

mun. Chișinău

13 octombrie 1998

Judecătoria Chișinău, oficiul Centru

Componența instanței:

Președintele Ion Busuioc

Grefier Moroze O.

Cu participarea:

Procurorului Cîmbar M.

Apărătorului de stat Canoenco V.

Examinând în ședința publică de judecată cauza penală cu privire la acuzarea lui Dulce Victor Grigorievici, născut la 14 februarie 1965 în s. Sinești, raionul Ungheni, moldovean, cu studii medii speciale, fost angajat al MAI RM, locuiește în mun. Chișinău, str. M. Spătaru 9/1, ap. 51, necăsătorit, divorțat, anterior nu a fost judecat, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 185 alin. (3) Cod Penal RM,

Dulce V. G. fiind angajat și detașat ca inspector de poliție judiciară la Comisariatul de Poliție oficiul Centru, mun. Chișinău, 17 iulie 1997, împreună cu inspectorul Simion T., aflați în grup operativ, aproximativ la ora 02:00, la intersecția străzilor Ismail și M. Varlaam, mun. Chișinău, s-a apropiat de cetățeanul Alexeev M., care stătea împreună cu cetățeanul Cemârtan S., fără niciun motiv, depășind atribuțiile stabilite de Legea RM "Cu privire la poliție", art. 14, 15, 16, care reglementează condițiile de aplicare a mijloacelor speciale și a armelor de foc, a lovit cu automatul în spate pe Alexeev M., apoi s-a apropiat de Cemârtan S. și i-a aplicat mai multe lovituri cu patul automatului în diferite părți ale corpului.

Ca urmare a acestor acțiuni, Alexeev M. a primit leziuni corporale ușoare, clasificate ca leziuni corporale cu tulburări de sănătate de scurtă

durată, iar Cemârtan S. a primit leziuni corporale cu tulburări de sănătate de scurtă durată.

Același, Dulce V., 18 august 1997, fiind inspector de poliție judiciară la Comisariatul de Poliție oficiul Centru, mun. Chișinău, în cabinetul nr. 509 al oficiului Centru, situat pe str. Bulgara 40, neîntemeiat, bănuindu-l pe cetățeanul Maiceret A. în săvârșirea infracțiunii, depășind atribuțiile stabilite de Legea RM "Cu privire la poliție", art. 14, 15, 16, care reglementează condițiile de aplicare a mijloacelor speciale și a armelor de foc, a aplicat multiple lovituri cu bâta de cauciuc lui Maiceret A. în diferite părți ale corpului, în timp ce Maiceret A. era legat la mâini și picioare pe la spate, timp îndelungat zăcea cu fața în jos pe podea. Ca urmare, Maiceret A. a fost supus torturii și i-au fost cauzate dureri, vânătăi pe umeri, spate, încheieturile mâinilor și picioarelor, clasificate ca leziuni corporale ușoare.

În ședința de judecată inculpatul a recunoscut parțial vina și a explicat că 17 iulie 1997 a fost de serviciu în grupul operativ al Comisariatului de Poliție oficiul Centru. Chișinău împreună cu inspectorul Simion T. au primit informația că pe str. Ismail un grup de tineri se ceartă. Împreună cu Simion T. au ajuns la locul incidentului și pe str. Ismail colț cu M. Varlaam au văzut un grup de tineri, dintre care doi păreau că se ceartă. El, Dulce V., a coborât primul din mașină cu automatul și a reținut unul dintre tineri pe nume Cemârtan, care a apucat automatul și l-a tras spre el, timp în care putea să-l lovească pe Cemârtan cu automatul în bărbie, apoi inspectorul Simion a reținut pe celălalt tânăr - Alexeev M., care au fost duși la poliție și li s-a întocmit protocol conform art. 1745 CAO. Nu recunoaște că i-a bătut pe Cemârtan sau Alexeev în timpul reținerii.

Recunoaște vina doar în episodul din 18 august 1997 privind Maiceret și explică că 18 august 1997 aveau informație că Maiceret A. a furat un aparat de sudură. A venit la adresa lui Maiceret A., l-a reținut și l-a dus la comisariat pe str. Bulgara 40, recunoaște că l-a lovit de câteva ori cu bâta de cauciuc și regretă faptele săvârșite.

Pârâtul Cemârtan S. a explicat că 17 iulie 1997, împreună cu Alexeev și alți prieteni sărbătoreau ziua de naștere. Mai târziu seara mergeau acasă, pe str. Ismail colț cu M. Varlaam, când a observat că a oprit o mașină și au coborât doi oameni, dintre care unul avea automat. Acela cu automat

l-a lovit pe Alexeev în spate și acesta a căzut. Apoi polițistul cu automat s-a apropiat de el și a început să-l bată cu automatul pe umeri și brațe, atunci a trebuit să se apere și a apucat automatul de la polițist. Apoi l-au urcat forțat în mașină și l-au dus la secție, unde li s-au întocmit protocoale conform art. 1745 CAO, dar a doua zi în judecată au fost achitați.

Martorul Simion T. a explicat că 17 iulie 1997, împreună cu Dulce V. erau la serviciu în Comisariatul de Poliție oficiul Centru și seara au primit informația că pe str. Ismail un grup de tineri fac zgomot. El împreună cu Dulce au ajuns cu automobilul model Volga pe str. Ismail colț cu str. M. Varlaam, unde au văzut un grup de tineri care păreau că se îmbrățișează. Dulce V. a coborât primul cu automatul și a reținut pe Cemârtan, Cemârtan a apucat automatul și au început să se tragă, apoi el a reținut pe Alexeev și i-au urcat în mașină, apoi au plecat la secție unde au întocmit protocoale.

Martorul Simion a spus că nu a văzut când Dulce V. l-a lovit pe Alexeev sau Cemârtan cu automatul.

Martorul Criujanovschi I. a explicat că 17 iulie 1997 era în grupul de serviciu al Comisariatului de Poliție oficiul Centru și aproximativ ora 02:00 Dulce V. și Simion T. au adus la poliție pe Alexeev și Cemârtan, care erau puțin beți, li s-au întocmit acte corespunzătoare și au fost trimiși în judecată, nu a văzut să-l fi lovit Dulce pe cineva dintre tineri.

Martorul Posteuca R. a explicat că 17 iulie 1997 lucra în barul "Marat" pe str. Ismail și târziu noaptea a văzut pe stradă un grup de tineri beți. Într-un moment a oprit o mașină, din care au coborât doi oameni, dintre care unul avea automat, iar celălalt bâta de cauciuc. Dulce cu automatul l-a lovit pe Alexeev în spate și acesta a căzut, apoi Dulce a început să-l bată pe Cemârtan cu automatul pe mâini și în bărbie, iar Cemârtan s-a lovit cu capul de geamul barului care s-a spart. Apoi i-au urcat pe Cemârtan în mașină, iar Alexeev a intrat singur după Cemârtan și au plecat.

Martorul a explicat că Alexeev cu Cemârtan se îmbrățișau, nu se certau. Aceeași explicație au dat martorii Ismail I. și Strebițchi Ruslan, care erau împreună cu Alexeev și Cemârtan la locul incidentului pe str. Ismail.

Pârâtul Maiceret nu s-a prezentat la ședința de judecată, dar a depus cerere cu rugămintea de a examina cauza în lipsa lui, de aceea instanța a citit explicațiile pârâtului date în timpul urmăririi penale (f.l.d. 68-70), din care rezultă că 18 august 1997 acasă, la locul locuirii lui a fost reținut de căpitanul Dulce, care i-a spus că a fost furat un aparat de sudură și că se presupune că aparatul a fost furat de Maiceret. Dulce V. l-a dus în secția de poliție pe str. Bulgara 40, unde în cabinet l-a legat la mâini și picioare pe la spate, apoi l-a lovit de câteva ori cu bâta de cauciuc pe picioare și spate, spunându-i să declare că a furat acel aparat, și că Maiceret a fost nevoit să scrie astfel de explicații.

De asemenea, au fost citite explicațiile martorului Markov, care, motivând că nu a putut să se prezinte la ședința de judecată (f.l.d. 108-112), din care rezultă că 18 august 1997, nepotul său Maiceret a fost reținut de căpitanul Dulce V. și dus în secție de poliție, unde Dulce V. i-a aplicat lovituri cu bâta de cauciuc, astfel că pe corpul lui au rămas urme.

Vina lui Dulce V. este dovedită cu acte de expertiză medico-judiciară (f.l.d. 81, 82-83, 87), din care rezultă că pârâții au primit leziuni corporale în urma acțiunilor lui Dulce.

Astfel, ascultând explicațiile inculpatului, declarațiile pârâților și martorilor, examinând materialele cauzei penale, instanța consideră că vina inculpatului este pe deplin stabilită și califică acțiunile sale conform art. 185 alin. (3) Cod Penal RM, ca depășire a atribuțiilor de serviciu, însoțită de acte de violență, acte de tortură, jignind demnitatea personală a victimei, săvârșite în mod repetat.

La stabilirea genului și formei de pedeapsă pentru inculpat, instanța ia în considerare circumstanțele atenuante, cum ar fi că Dulce V. anterior nu a fost judecat, regretă sincer faptele săvârșite.

Circumstanță agravantă este săvârșirea infracțiunii prin maltratarea victimei.

Instanța mai ține cont de faptul că acțiunile sale nu au avut urmări grave, de aceea instanța ajunge la concluzia că pentru infracțiunea săvârșită de inculpat este posibil și necesar să se aplice pedeapsa cu închisoarea cu

suspendare, cu interdicția de a ocupa funcții în organele Ministerului Afacerilor Interne.

Conform celor de mai sus și în baza art. 267-272 Cod Procedură Penală RM, instanța

DECIDE:

A declara pe Dulce Victor Grigorievici vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 185 alin. (3) Cod Penal RM și a-i aplica pedeapsa de 5 (cinci) ani privațiune de libertate cu interdicția de a lucra sau ocupa funcții în organele Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 5 ani.

Conform art. 43 Cod Penal RM pedeapsa cu privațiunea de libertate aplicată prin sentință lui Dulce Victor Grigorievici se consideră condiționată pe un termen de un an.

Măsura preventivă în privința lui Dulce Victor rămâne obligația de a nu părăsi locul locuirii în scris.

Sentința poate fi atacată la Tribunalul Chișinău în termen de 10 zile.

/semnătură/

Judecător: judecătoriei Chișinău

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-02-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. BOUS9XAQDTFH2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073851064

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073851064

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073851064



REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 avenu,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md



Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулча
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 18-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7H2Q3790FZEI5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073926618

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073926618

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073926618

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда:

Председательствующий судья

Секретарь

Ион Бусуйок

Мороз О.

С участием:

Прокурора, государственного защитника

Адвоката

Чимбир М.

Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению

Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 9/1, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ:

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемыртан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексеева М. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемыртан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершения преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офис Центру, Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам, возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он, Дольче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемыртан, во время задержания Чемыртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемыртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня - Алексева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174⁵ КАП.

Не признает, что избивал Чемыртана или Алексева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и раскаивается в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексева и Чемыртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемыртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и другими парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он обнимался с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексева автоматом в спину, и тот упал, затем полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, по плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Дулче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексева составили протоколы по ст. 174⁵ КАП, но они не были виновны и на следующий день, в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемыртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дойдя до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дулче В. был с автоматом.

Дулче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемыртану и начал бить его автоматом, а Чемыртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемыртана в машину, потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемыртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174⁵ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дулче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Центру и вечером получили информацию о том, что по улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дулче на автомобиле модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам, где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дулче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемыртана, Чемыртан схватил автомат и начал тягаться с ним, а он задержал Алексева, они посадили Чемыртана

44

в машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемыртана автоматом.

Свидетель Крыжуновский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной группе Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемыртана в полицию, которые были немного пьяны, в их отношении были составленные соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, что бы Дулче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. Исмаил и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей.

В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека, у одного из них был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемыртана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемыртан ударился головой о стекло стойки бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемыртана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемыртана и уехали.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемыртаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемыртаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Стробицкий Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., дома, на месте его проживания он был задержан капитаном Дулче, который сказал, что был украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарэ 40, где в кабинете связал ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по ногам и спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден был написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., его племянник Мачерет был задержан капитаном Дулче В. и доставлен в отделение полиции, где Дулче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83, 87), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Дулче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Дулче В. раньше не был судим, искренне раскаивается в содеянном.

Отягчающим обстоятельством является совершение преступления путем издевательства над потерпевшим.

Суд также учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий, поэтому суд приходит к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно, и необходимо назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел.

В соответствии с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

РЕШИЛ:

Признать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.

Мера пресечения в отношении Дулче Виктора – оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

Судья:

/подпись/

Переводчик: Гросу Виктория

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение).

Подпись переводчика подлинна.

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

11
0

Грошито,
промуеровано и
скреплено печатью
4 (четыре) листов.

М. О. председателя
суда Кушину

А. М. Мирон

Арх. Т. Цекулча

